



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין דגנית  
קציר-ברין

- התובעות:**
1. רוטשילד 78 ראשל"צ ניהול ואחזקה בע"מ ח"פ 513862193
  2. נציגות הבית – מרחוב רוטשילד 78, ראשל"צ  
באמצעות יורם יבלונקה ת.ז. 050337047  
ע"י ב"כ עו"ד אדם אלבג מ.ר. 21004  
מרחוב אבא אבן 8 בנין A ת"ד 12284 הרצליה פיתוח  
טל. 09-9744900 פקס. 09-9568447

נ ג ד

- הנתבעת:**
- שלומי טהורי השקעות בע"מ ח"פ 51922766  
ע"י ב"כ עו"ד יוסף פיימן גהוורי מ.ר. 26322  
מרח' ירושלים 2, בית החברה הכלכלית, ראשל"צ  
טל: 03-9584040 פקס: 03-9584343

**פסק - דין**

**א. כללי**

1. עניינה של תביעה זו בבית מסחרי המצוי ברחוב רוטשילד 78 ראשון לציון (ידוע גם כגוש 3945 חלקה 739).
2. התביעה שבפניי היא תביעה לפינוי וסילוק ידה של הנתבעת ממקלטי הבית וכן מגרמי המדרגות הסמוכים אליהם ולהשבת מצבם לקדמותו. כן עותרות התובעות לקבלת סך של 2,092,453 ₪ בגין דמי שימוש (במקלטים ובמדרגות) ולדמי ניהול (בגין המקלטים המדרגות והחניון).

**ב. תיאור הבית**

3. המדובר, כאמור, בבית מסחרי. בקומת המרתף הראשון (העליון) קיים חניון אשר חלקו הדרומי בנוי בתחומי החלקה דלעיל ואילו חלקו הצפוני בנוי בתת הקרקע של החלקות הסמוכות (חלקה 737 וחלק מחלקה 736 בגוש הני"ל).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בקומת המרתף השני (התחתון) מצויים 2 מקלטים.  
בקומת הקרקע של המבנה מצויות חנויות שונות ובנק ואילו בשלוש הקומות העליונות מצויים משרדים.

5. המבנה הנ"ל (אשר יכונה להלן: "הבית") לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אף שהצדדים אינם חולקים על כך שהוא ראוי להירשם ככזה.  
עם זאת, הצדדים חלוקים באשר לחלקים אשר אמורים להיכלל בבית המשותף, ביחס לאופן רישומו וביחס לסיווג המשפטי של חלקים שונים ממנו - כפי שיובהר בהרחבה להלן.

**ג. הצדדים להליך**

6. התובעת 1 משמשת כחברת הניהול הנוכחית של הבית המתחזקת את הרכוש המשותף; התובעת 2 היא נציגות הבית.

7. הנתבעת היא חברה אשר רכשה יחידות בבית והיא מחזיקה, על פי הנטען שלא כדון, במקלטים ובחלקים מחדרי המדרגות.

8. לצורך הבנת מכלול טענות הצדדים בהליך יש צורך להרחיב קמעה אודות הרקע לבנייתו של הבית וכן ביחס להליכים משפטיים שהתנהלו בגינו שכן להליכים אלו השלכה מעשית גם על ההכרעה בהליך זה.

**ד. רקע**

9. הבית נבנה על ידי יוסף גוליברודה חברה לבניין וקבלנות בע"מ (להלן: "החברה הקבלנית") אשר בבעלותה היו המקרקעין הידועים כגוש 3945 חלקה 739 והוא אוכלס בשנים 1996-1997 לערך.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. בסמוך למקרקעין הנ"ל מצויות 2 חלקות שמספרן 736 ו-737 המצויות בבעלות עיריית ראשון לציון והמיועדות עפ"י תב"ע לשטח ציבורי פתוח (להלן: "**חלקות העירייה**").

11. בשנת 1988 נחתם הסכם בין עיריית ראש"צ והועדה המקומית לתכנון ובניה לבין החברה הקבלנית לפיו בתת הקרקע של חלקות העירייה יוקם חניון ל- 65 מכוניות שיהיה מיועד לשרת החנויות והמשרדים בבית ואת הציבור. 25 מקומות חניה מתוכו ירוכזו באזור נפרד והן יוצמדו לבעלי היחידות בבית. יתרת מקומות החניה יהיו בבעלות החברה הקבלנית ויוחזקו בידי חברת האחזקה אשר תפעיל במקום חניון ציבורי.

על פי המרשם ביחס לחלקה 736 נרשמו הערות אזהרה לטובת החברה הקבלנית והנתבעת ואילו ביחס לחלקה 737 נרשמה הערת אזהרה לטובת הנתבעת בלבד. הערות אזהרה לטובת רוכשי יחידות בבית נרשמו בחלקה 739 בלבד.

12. בניית הבית נעשתה בליווי פיננסי של בנק הפועלים אשר לזכותו נרשמה משכנתא ראשונה על חלקה 739.

13. החברה הקבלנית מכרה יחידות שונות בבית לקונים אשר הוחרגו מתחולת המשכנתא.

לימים, נקלעה החברה הקבלנית לקשיים ונפתחו כנגדה הליכי הוצל"פ ומונה כונס נכסים למכירת נכסיה.

14. בשנת 2004 אושרה מכירת מספר חנויות בבית לחברה בשם ושז השקעות בע"מ.

15. חלק מבין בעלי הדירות בבית, ובהם נציג התובעת 2, התנגדו להליך המכירה דלעיל וביקשו לעכב את ביצועו בטענה כי חלק מן השטחים אשר יועדו למכירה מהווים רכוש משותף השייך לכל בעלי הדירות ועל כן הגישו המתנגדים תביעה לבית המשפט המחוזי (ת"א 1924/04 – להלן: "**ההליך בבית המשפט המחוזי**") למתן



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעד הצהרתי לפיו חלקים מסוימים בבית אינם שייכים לחברה הקבלנית אלא מהווים רכוש משותף של בעלי הדירות בבית.

16. בהליך שהתקיים בבית המשפט המחוזי נפסק כי הבית על כל חלקיו נבנה על פי היתר כדין וכי השינויים התכנוניים שנעשו בו היו בהתאם לחוזי המכר ועל פי היתר כדין; באשר לשטחים שבגינם הוגשה התביעה נפסק כי רובם אינם מהווים חלק מן רכוש המשותף וטענות התובעים בעניין זה נדחו.

עם זאת, נקבע כי סיפוח שטחים משותפים מתוך הפרוזדור לחנויות מסוימות (8 ו-9) נעשה שלא כדין וכי שטחים אלו מהווים רכוש משותף אשר הוחרג מהמשכנתא ולא ניתן למוכרם.

ביחס ל- 25 מקומות החניה (אשר הוזכרו לעיל) נקבע כי אלו הוצאו מהרכוש המשותף ונפסק כי כונס הנכסים רשאי למכור אותן ולהצמידן במסגרת רישום הבית המשותף לבעלי הדירות הרלבנטיות (במגבלות החוק והתקנות), כאשר חניות אשר לא יוצמדו (מתוך ה- 25 החניות הנ"ל) תהיינה שייכות לרכוש המשותף ולכל בעל דירה תהיה זכות שימוש וחלק בלתי מסוים בחניות אלו.

17. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון (ע"א 7746/11 **נציגות הבניין ברח' רוטשילד 78 ראשל"צ נ' עו"ד סטריקובסקי כונס נכסים ואח'** (פס"ד מיום 24.10.13 פורסם בנבו) אשר התקבל בחלקו באופן שנקבע כי "חלל לובי כניסה" ונתיב הגישה אל המשרד בחנות 10 הם רכוש משותף וכך גם השטחים הכלולים במחסנים 11 ו- 12 שנועדו לשמש כפרוזדור (שטחים אלו אינם רלבנטיים לנושא הליך זה).  
בהתייחס לחניות הותיר בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי על כנו.

18. הנתבעת רכשה מאת כונס הנכסים אשר מונה לחברה הקבלנית זכויות בבית הכוללות, בין היתר, מחסן, משרדים שטחי גג וחניון (למעט 25 מקומות החניה הנ"ל לגביהן קיים צו מניעה).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ה. תמצית טענות התובעות**

19. הנתבעת מחזיקה מאז שנת 2005 בקומת המרתף של הבית לרבות בשטחים המצויים תחת חלקות העיריה בשטח כולל של כ- 2,100 מ"ר. שטח המרתף כולל מחסנים וחניות (אשר חלקן מיועדות להצמדה ליחידות הבית). עוד ובנוסף, מחזיקה הנתבעת במקלטים וחדרי מדרגות וכן חלק מקומת החניון בשטח כולל של 440.5 מ"ר בתחום חלקה 739.

20. על הנתבעת לשלם **דמי ניהול** (קרי: הוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף) בגין השטחים המוחזקים בידה (החניון, המקלטים וחדר המדרגות) וזאת בין אם החזקתה בשטחים אלו הינה כדין ובין אם לאו.

21. התביעה לדמי ניהול (המתייחסת כאמור למקלטים ולחניון) הוגשה בגין שבע השנים שקדמו למועד הגשתה (17.9.13) והיא עומדת על סך של - 1,299,493 ₪ (כולל מע"מ), וזאת על פי שער דולר (מיטיב) של 3.6 ₪ לדולר למ"ר.

22. על הנתבעת לשלם **דמי שימוש ראויים** בגין השימוש שנעשה על ידה במקלטים ובחדרי המדרגות המהווים רכוש משותף. הסכום הכולל של דמי השימוש בגין המקלטים וחדרי המדרגות הוערך בכתב התביעה בסך של 792,960 ₪ (כולל מע"מ) וזאת בגין שבע השנים שקדמו להגשת התביעה. בסה"כ בצירוף מע"מ (בשיעור של 18%) עומדת התביעה הכספית כולה על סך כולל 2,093,453 ₪.

23. בעבר, בתקופה שקדמה לתקופה בגינה הוגשה התביעה, היתה בבעלות החברה הקבלנית חברת ניהול אשר היתה אמורה לנהל את פעילות החניון והפעילות המסחרית המתקיימת במקלטים. הכנסותיה של חברת ניהול זו מפעולות אלו אמורות היו לשמש למימון תחזוקת הבניין הבנוי בחלקה 739 ולהפחתת דמי הניהול המשולמים ע"י יתר בעלי היחידות בבית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. על הנתבעת ועל כל הבאים מטעמה לסלק ידם ולפנות המקלטים וחדרי המדרגות המוליכים אליהם ומהם, ולהשיב את מצבם לקדמותו שכן המדובר ברכוש משותף אשר לא ניתן להעבירו לבעלות פרטית מכוח הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק").

25. הנתבעת ביצעה, ללא היתר, עבודות שונות ברכוש המשותף המוחזק בידה ובכלל זאת: ניסור קירות חדרי גזים, הוצאת משאבות, הוצאת מכלי מים, ציוד מקלוט, קדיחת חורים למזגנים וצנרת מים והתקנת סורגים בדלתות הכניסה למקלטים ועל כן מבוקש להשיב את מצבם לקדמותו.

**ו. תמצית טענות הנתבעת**

26. התביעה הוגשה בחוסר סמכות עניינית וזאת מאחר והסמכות לדון בתביעה זו נתונה לבית המשפט המחוזי המוסמך להכריע בנושא הזכויות הקנייניות בבית.

27. התובעת 2 אינה מוסמכת להגיש תביעה מעין זו בהיעדר הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

28. בין הצדדים התקיימו הליכים משפטיים שעניינם, בין היתר, סיווג נכסים מסוימים בבית כרכוש משותף או פרטי (נכסים הרלבנטיים גם לענייננו), ועל כן קיים בעניין זה "מעשה בית-דין".

29. במשך שנים רבות התובעות לא דרשו דמי ניהול ודמי שימוש בגין החניון והמקלטים והדברים עולים כדי שיהוי וזניחת תביעתן בעניינים אלו. יתרה מכך, בין הנתבעת, לרבות חליפיה, התקיימו בעבר הליכים בפני המפקחת על רישום מקרקעין ברחובות (תיק מפקחת 445/06) בגין תשלום דמי ניהול עבור נכסים המוחזקים ע"י הנתבעת. במסגרת הליכים אלו לא כללו התובעות דרישת פינוי או תשלום בגין דמי ניהול/דמי שימוש בגין החניון והמקלטים הגם שלא חל כל שינוי בסיווג המשפטי של נכסים אלו



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. התביעה מבוססת על הנחה, שגויה, לפיה המקלטים מהווים "רכוש משותף" וכי קומת המרתף בשטח כולל של 2,100 מ"ר מהווה אף היא חלק מהרכוש המשותף. בפועל, קומת המרתף העליון נחלקת ל"חלק דרומי" ו"חלק צפוני". החלק הבנוי תחת חלקות העירייה ("החלק הצפוני") אינו אמור להיכלל בבית המשותף ומשכך, לתובעות אין בו זכות.

31. קומת המרתף והחניון מהווים יחידה עצמאית ונפרדת - בבחינת "אגף" נפרד. הראייה שהחניון אינו מחובר לתשתיות משותפות של הבית אלא קיימת בו תשתית עצמאית (כגון : חשמל מים) המנוהלת ומשולמת ישירות על ידי הנתבעת. לנוכח מעמדו העצמאי, כאמור לעיל, אמור החניון להירשם כאגף נפרד בבית ועל כן לא נגבו בגינו מעולם דמי ניהול ואין כל הצדקה לגבותם גם כיום.

32. בתוך החניון מצויים מחסנים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ; מאחר והחניון נרכש ע"י הנתבעת על כל המצוי בו, הרי שהחניון כולו - אף אם נבנו בתוכו תאים כלשהם - פטור מתשלום דמי ניהול וכן מדמי שימוש.

33. חלקים מן הבית מצויים בהליכי כינוס נכסים החל משנת 2004 ומנוהלים על ידי כונס הנכסים. בכלל זאת קיימים שטחים מחוץ לשטחי הבית אשר אינם שייכים או מנוהלים ע"י התובעות או מי מבניהן.

34. בגין החניות המצויות בקומת המרתף ומיועדות להיות צמודות ליחידות שונות בבית אין לגבות דמי שימוש אלא במסגרת המשפטית הראויה הרלבנטית המתנהלת בעניין זה.

35. המקלטים המצויים בבית הם מקלטים "דו תכליתיים" אשר אינם נכללים ברכוש המשותף והם נרכשו כדין על ידי הנתבעת. עסקה זו אושרה בידי גורמי ההוצאה לפועל בהתאם לסעיף 34 א' לחוק המכר ועל כן זכויות הנתבעת בהם נקיות מכל זכות נוגדת ומכל שיעבוד.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעות לא הביעו כל התנגדות השגה או ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בעניין זה.

36. בכל הסכמי המכר שבין החברה הקבלנית לבין בעלי הדירות נכלל במפורש סעיף המוציא מכלל הרכוש המשותף את שטחי החניון והמקלטים. משכך, המקלטים הם רכושה הפרטי של הנתבעת (בכפוף לשימוש הדו תכליתי) ואינם חייבים בדמי שימוש ראויים.

37. סיווג המקלטים כמקלטים "דו תכליתיים" משמעו כי המקלטים יעמדו לרשות כלל בעלי הדירות בעת מצב חירום ואילו ביתר הזמן ישמשו לצרכים אחרים. ככל שייקבע כי קיימת חובת תשלום דמי שימוש בגין המקלטים אזי יש לקחת בחשבון את השימוש הדו תכליתי בהם ולהפחית את דמי השימוש לערך נמוך או אפסי.

38. הגשת התביעה נועדה להשיג הישגים לא לגיטימיים בכל הנוגע להליכים משפטיים מקבילים המתנהלים בין הצדדים ובכלל זאת הליכי אישור מכירת 25 מקומות החניה ואומדן דמי השימוש בהן באמצעות מומחה שמונה לכך ע"י ההוצל"פ.

39. הנתבעת מתחזקת את קומות המרתף על חשבונה.

40. ככל שנעשו פעולות כלשהן ע"י הנתבעת במקלטים הרי שמדובר בפעולות שנעשו בתוך רכושה הפרטי ועל פי הנחיית ודרישת הרשויות (כגון כיבוי אש הג"א).

## **מהלך הדיון**

41. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה ביקשה הנתבעת להגיש הודעה לצד שלישי כנגד כונס הנכסים אשר מכר לה חלקים בבית.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. בדיון שהתקיים ביום 5.3.14 חזרה בה הנתבעת מבקשתה לשלוח הודעה לצד השלישי אך עמדה על טענותיה לעניין חוסר סמכות עניינית.

43. בהחלטתי מיום 5.3.14 קבעתי כי עילת הסגת גבול (לרבות הסגת גבול בבית משותף שטרם נרשם) נכללת בתחום סמכותי העניינית וכי דיון בזכויות הקנייניות לצורך הכרעה זו הינו בגררא על כך המשתמע מכך. כן הוריתי לתובעת 2 במסגרת אותה החלטה לקיים אסיפה כללית של בעלי הדירות אשר תדון בהליכים המשפטיים נושא תביעה זו ותחליט אם לאשרם.

44. אסיפה כאמור התקיימה ביום 29.4.14 ובעלי הדירות אישרו את המשך ההליכים בתביעה זו.

45. ביום 11.6.15 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

46. ביום 16.6.15 וביום 17.6.15 התקיימו דיוני הוכחות במהלכם העידו ונחקרו עדי הצדדים (לרבות עדים מומחים).

47. הצדדים הגישו סיכומי טענות בהם חזרו על טענותיהם דלעיל.

48. ביום 15.8.16 (לאחר הגשת סיכומים) הגישו התובעות בקשה לצירוף ראיות. בקשתן הועברה לתגובת הנתבעת אשר התנגדה לבקשה.

49. בבקשה מיום 7.12.16 חזרו בהן התובעות מבקשתן דלעיל ועתרו לקבלת פסק דין.

50. הגיעה, איפוא, העת להכריע בתביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**ח. נתוני הביקור במקום**

51. להלן ממצאי ביקורי במקום אותם מצאתי רלבנטיים להכרעתי :

- (א) הבית הינו מבנה מסחרי הכולל חנויות ומשרדים אשר חזיתו פונה לרחוב רוטשילד - רחוב מרכזי בעיר, עורפו פונה לרחוב המקביל - האחות שרה.
- (ב) מצפון לבית מצויה גינה (שצ"פ).
- (ג) לבית 2 קומות מרתף :
- בקומת המרתף העליון** מצוי חניון. החניון נחזה כחלל גדול אחד אשר חלקו הצפוני מצוי בתת הקרקע של השצ"פ וחלקו הדרומי מצוי תחת חלקה 739 (עליה בנוי המבנה המסחרי).
- (ד) כניסת כלי רכב לחניון נעשית באמצעות רמפה סלולה משופעת מעורף הבית, ההגעה לחניון מתאפשרת גם רגלית מכיוון עורף הבית או מאחד מ-3 גרמי מדרגות המובילים אליו (וממנו).
- במרכז החניון מצוי חדר המדרגות של הבית הכולל שתי מעליות המובילות לקומות העליונות של הבית.
- (ה) בתוך החניון הצפוני קיים חדר שעל דלתו תלוי שלט "חדר גנרטור". על פי טענת הנתבעת המדובר בחדר גנרטור חדש המשרת אך ורק את החניון.
- (ו) החלל שנוצר תחת רמפת הירידה לחניון נסגר באמצעות בניה קשיחה לכדי תא אשר בפתחו קבועה דלת ברזל.
- (ז) **בקומת המרתף התחתון** מצויים שני מקלטים (מזרחי ומערבי). ההגעה אל כל אחד מבין המקלטים הנ"ל אפשרית הן מחדר המדרגות המרכזי של הבית (לרבות המעליות המצויות בתחומן) והן גרמי מדרגות (מדרגות יציאות חירום).
- קיימים 2 גרמי מדרגות חירום (אחד בסמוך לכל אחד מן המקלטים) היציאה ממדרגות החירום היא לקרקע שבעורף הבית. לא הבחנתי בחפצים המונחים במדרגות החירום.
- (ח) שני המקלטים מוארים וממוזגים ומשמשים בפועל לפעילות ספורט. בקירות אחד המקלטים הבחנתי במראות המקובעות לקירות.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ט) בגרם המדרגות המרכזי המוביל למקלטים בסמוך למקלט המזרחי קיים סורג ברזל היוצר מעין "מבואה". בעת ביקורי במקום היה הסורג פתוח.

**ט. דיון והכרעה**

52. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בנוגע לפינוי וסילוק יד הנתבעת מן המקלטים ולדחות את התביעה בנוגע לחיובה בדמי ניהול ודמי שימוש.

**להלן נימוקיי :**

53. כפי שצינתי לעיל, הצדדים אינם חולקים על כך שהבית ראוי להירשם כבית משותף. יחד עם זאת, הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה מה נכלל בבית המשותף וכיצד יש לסווג חלקי בית שונים.

54. מאחר ולשאלות אלו חשיבות מרכזית בהכרעה אדון בשאלות אלו תחילה.

**החלקים השנויים במחלוקת**

55. המחלוקת בין הצדדים נסובה לגבי החלקים דלהלן :

א. חניון.

ב. מקלטים.

ג. המדרגות המובילות אל המקלטים ומהם.

**י. החלקים הכלולים בבית ואופן רישומם**

56. סעיף 142 לחוק קובע מהו בית הראוי להירשם כבית משותף. בענייננו, אין ספק כי הבית הבנוי על גבי חלקה 739 הינו מבנה של קבע הכולל לפחות 2 דירות ועל כן ניתן לרושמו כבית משותף.

ככלל, ניתן לרשום את הבית כבית משותף אף אם הבית עומד על מספר חלקות וזאת מקום שהחלקות מצויות בבעלות זהה (ראו א. איזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי עמ' 31-30). עם זאת, במקרה דנן, בעוד שחלקה 739



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מצויה בבעלות החברה הקבלנית, חלקות 737 ו-736 רשומות בבעלות עירית ראשון לציון.

57. על פי ההסכם שנחתם בין עירית ראש"צ לבין החברה הקבלנית החכירה העיריה לחברה הקבלנית שטח של 985 מ"ר בתת הקרקע לתקופה של 49 שנה לשם הקמת חניון ל- 65 מכוניות בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם.

58. רישום בית משותף על גבי מספר חלקות מקום שהבעלות בהן אינה זהה עלול להצריך מיזוג בעלויות בכל החלקות הנ"ל. בענייננו, גם מתעורר קושי מתחום דיני התו"ב שכן החלקות הגובלות (736 ו-737) מיועדות לשצ"פ ואילו הבית הינו מבנה מסחרי.

59. יצוין כי מעדות מומחה הנתבעת, השמאי גיימי פנחסי, אשר לא נסתרה, עולה כי כל דרכי הגישה לחניון מצויים בתחומי חלקה 739 בלבד (ראו עמ' 52 לפרוטוקול שורה 28 ועמ' 53 שורה 1) הרשומה ע"ש החברה הקבלנית.

60. לנוכח העובדות שתוארו לעיל, אני סבורה כי נכון לרשום בית משותף על חלקה 739 בנפרד משתי החלקות האחרות.

בהעדר הסכמה בדבר למיזוג הבעלויות עם חלקות 736 ו-737 ושינוי ייעודן, לא ניתן לכלול את חלקו הצפוני של החניון בבית המשותף המצוי תחת חלקות העיריה. זכויות בעלי הדירות בבית המשותף ביחס לחלקו הצפוני, ככל שייקבעו, יוסדרו באמצעות רישום חכירות או זיקות הנאה.

61. הבית המשותף, איפוא, יירשם רק על חלקה 739 בנפרד מיתר החלקות, חלקו הצפוני של החניון לא ייכלל בבית המשותף וממילא לא יהווה, אם כן, "רכוש משותף" של הבית.

ודוקו : תיאור המגרש בהסכם המכר מציין את חלקה 739 בלבד (ראו סעיף 2 להסכם המכר – סעיף ההגדרות) וזוהי גם החלקה בה נרשמו הערות אזהרה לטובת רוכשי היחידות.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

62. התובעות לא הוכיחו בפניי מהו מיקומן של 25 מקומות החניה הנזכרות לעיל, משכך, לא מצאתי כי זכותם של בעלי הדירות באותן 25 מקומות החניה הכרח שימצאו בחלקו הצפוני של החניון דווקא (ודוקו : בהסכם דלעיל נקבע כי הן יהיו באיזור **נפרד**); חניות אלו יכולות להימצא אף בחלקו הדרומי של החניון השוכן בתחומי חלקה 739. חיזוק לכך נמצא גם בהסכם המכר לנתבעת ממנו עולה כי אותן 25 חניות מצויות בצדו הדרומי של החניון. הסכם אשר לגביו לא הוגשה התנגדות.

63. אין מחלוקת כי החניון הדרומי, המקלטים וגרמי המדרגות מצויים בתחום חלקה 739 ועל כן הם אמורים להיכלל בבית המשותף לכשיירשם. ואולם, עצם הכללתם בבית אינה קובעת מניה וביה את סיווגם המשפטי.

### **אופן רישום חלקי הבית**

64. גם בעניין זה חלוקים הצדדים. רישום חלקי הבית עשוי להיעשות באופנים שונים וזאת, בכפוף להתחייבויות בעלי המקרקעין והדינים הרלבנטיים. כך, לדוגמה, בהינתן שבעל המקרקעין הוציא כדן (במסגרת הסכמי המכר עם הרוכשים) מכלל הרכוש המשותף "תא" כלשהו, ובכפוף לכך שדיני התכנון והבניה הרלבנטיים אינם מגבילים את מספר היחידות בבית, ניתן יהיה לרשום את אותו ה"תא" בין כ"דירה" (קרי: יחידה נפרדת ועצמאית), ובין כ"הצמדה" (במובן סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין) לדירה פלונית בבית. לסיווגו של ה"תא" כ"דירה" או כ"הצמדה" קיימת משמעות בכל הנוגע לסוגיית החיוב בדמי הניהול וזאת לנוכח הקבוע בהסכמי המכר כפי שיפורט להלן. לטענת התובעות החניון הוא יחידה החייבת בדמי ניהול ואילו לטענת הנתבעות המדובר באגף נפרד הפטור מתשלום.

65. משכך, נדרשת אני להוסיף ולבחון את סיווגם של חלקי הבית השנויים במחלוקת. ככל שיימצא כי סיווגם מאפשר רישום באופנים שונים ייבחנו השלכות הרישום לעניין חבות אפשרית בדמי שימוש ודמי ניהול בהתאם לתביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**יא. סיווג חלקי הבית השנויים במחלוקת – המטריה הנורמטיבית**

66. כאמור, המדובר בבית משותף אשר טרם נרשם ועל כן חלות בענייננו הוראות פרק ו' 1 לחוק המקרקעין.

67. סעיף 77 א' לחוק המקרקעין מגדיר "דירה" ו"רכוש משותף" כך :  
"דירה" - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר ;

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת" (ההדגשות שלי- ד.ק.ב.)

68. הגדרת "רכוש משותף" היא הגדרה שיורית ולכן כל מה שאינו בגדר "דירה" משמע שהוא "רכוש משותף".

69. סעיפים 54 ו- 55 לחוק המקרקעין (על סעיפי המשנה שבו) אינם חלים מקום שבת משותף אינו רשום (ראו סעיף 77 ב לחוק המקרקעין). לנוכח הנ"ל מקובל לראות בפרק ו' 1 לחוק המקרקעין כפרק אשר לא נועד להסדיר את הסוגיות הקנייניות של זכויות דיירי הבית המשותף ברכוש המשותף אלא תכליתו ניהולית בלבד.

70. על מנת לקבוע אם שטח כלשהו בבניין, אשר טרם נרשם כבית משותף, נמנה על שטחי הרכוש המשותף של אותו הבית - אם לאו יש להחיל בענייננו את המבחן המכונה בפסיקה "מבחן הייעוד" (ראו רע"א 698/95 בן צור נ' ששון פ"ד מא (3) 144 בעמ' 150 וראו גם ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן, מז (5) 850 שם נקבע :

"נוכח מסקנתנו, כי זכויותיהם של בעלי הדירות ב'רכוש המשותף' אינן נקבעות על פי החוק, אין מנוס מלתת למבחן הייעוד משמעות כפולה. האחת, כי אותם חלקי הבית מיועדים על-פי מהותם לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. והמשמעות האחרת, כי בידי כל בעלי הדירות או מרביתם זכות לעשות שימוש בחלק או בחלקים אלה של הבית, שהענקה להם על-ידי מי שבכוחו להעניק זכות כזאת."



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/235/2013

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

71. לנוכח האמור לעיל, איישם את מבחן הייעוד על חלקי הבית השנויים במחלוקת קרי: חדרי המדרגות, המקלטים והחניון (חלקו הדרומי).

**יב. יישום מבחן הייעוד**

72. הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 77 א לחוק המקרקעין היא הגדרה רחבה הכוללת במפורש "חדרי מדרגות" ו"מקלט". גם מהבחינה המהותית חדרי המדרגות והמקלטים נועדו לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. המונח "חניון", אמנם אינו מנוי במפורש בהגדרה הרחבה דלעיל, ברם, על פי לשון הסעיף ולנוכח תכליתו עשוי אף הוא להיחשב רכוש משותף.

73. לנוכח האמור לעיל, יש להוסיף ולבחון את המשמעות הנוספת של מבחן "הייעוד" - קרי: האם לבעלי הדירות או למרביתם קיימת הזכות לעשות שימוש בשטחים אלו אשר הוענקה להם על ידי מי שבכוחו להעניק זכות כאמור.

**בחינת שאלה זו תיעשה בהתאם להוראות החוק והסכמי הרכישה.**

74. הלכה היא כי מקום שבהסכמי הרכישה קיימת כוונה לייחד או להצמיד (בעת הרישום) חלקים המיועדים לשמש מלכתחילה את כל בעלי הדירות או מרביתם אזי יש ליתן ביטוי והתייחסות מפורשת להוצאתם מכלל הרכוש המשותף בהסכמי המכר של הדירות האחרות בבית.

75. הסעיף הרלבנטי לעניין זה הוא סעיף 6 (א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר") הקובע:

"המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחס לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין, ואלה העניינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף

"....."



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ס"ק ב' ממשיך וקובע :

"(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף".

76. סעיף 6 (א) לחוק המכר חל גם ביחס להוצאת חלקים מן הרכוש המשותף בבתים אשר טרם נרשמו כבתים משותפים אך מיועדים להירשם ככאלה (ראו ע"א 8148/06 אליהו נ' שימרובסקי 31.12.2008, פורסם במאגרים משפטיים).

77. תכליתו של חוק המכר – שהוא חוק בעל אופי צרכני- להביא לידיעת הקונה דירה בצורה ברורה ומובנת מהו הממכר, מהן כוונות המוכר ומהן זכויות הקונה. בעניין זה נקבע בע"א 213/80 שמעונוף נ' ברוכים פ"ד לז' (3) 808 בעמ' 813 :

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת - וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים - מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו (ראה ע"א 118/78 [2] הנ"ל, בעמ' 812). כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על-ידי, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה (כאמור בטופס שבתוספת לצו מכר דירות (טופס של מפרט)), ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרך חיוני ביותר, הן לפרט והן מבחינת האינטרס הציבורי והחברתי, ובסכומי כסף ניכרים וגדולים (וראה: ע"א 148/77 [3], בעמ' 625, 637). ומאליו מובן, לפי הנוסח האמור בסעיף 6(א) הנ"ל ומבחינת הגיונם של דברים, כי המיפרט או המסמך המיוחד, ובהם ציון השינויים האמורים, צריך שיצורפו לחוזה בעת עריכתו של החוזה ולא במועד מאוחר לכך, ובוודאי לא אחר שעבר זמן ניכר מעריכת החוזה, והמסמך מוגש לחתימת הקונה בסמוך לכניסתו לדירה, כפי שאירע בעניין שלפנינו. הטעם לכך הוא, שהקונה צריך לדעת את אשר נעשה ואת אשר הוא קונה בשעת עריכת חוזה המכר, היינו, כאשר יכול הוא להחליט, תוך חופש מירבי, אם מוכן הוא להסכים לשינויים המוצעים לו על-ידי המוכר בדבר צמצום זכותו לרכוש המשותף, ולא



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**כעבור זמן, כאשר כבר קשור הוא בטבורו ובממונו למוכר, ומכל שכן שלא לאחר שכבר שילם חלק גדול וניכר ממחיר הדירה ומצפה הוא לכניסה אליה ולשם כך מוכן הוא לוותר על זכויות ברכוש המשותף בדלית ברירה ובכורח הנסיבות."**

**מן הכלל אל הפרט**

78. בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א 1924-04 בעניין שבין התובעת 2 ו- 21 רוכשי יחידות בבית כנגד כונס הנכסים של החברה הקבלנית, בנק הפועלים ו- ושז השקעות בע"מ, קבע בית המשפט כממצא פוזיטיבי כי "חוזי המכר" שנערכו בין החברה הקבלנית לבין התובעים באותו הליך (עליהם נמנו גם ה"ה יבלונקה ושטיינהרט -נציגי התובעות ועדיה בהליך זה) הם בעיקרם חוזים אחידים (ראו סעיף 5 לפסק הדין).

דעתי היא כי קביעה זו מקימה "השתק פלוגתא" ומחסום דיוני בפני הצד המבקש לשוב ולהתדיין בשאלות העובדתית אשר כבר נדונו בהתדיינות קודמת (דברי אלו נכתבים לנוכח עמדת ב"כ התובעות כי הסכמי המכר של בעלי הדירות אינם בהכרח זהים ראו עמ' 3 לפרוטוקול מיום 16.6.15 שורות 1-2).

79. הלכה היא כי "השתק פלוגתא" חל גם במקום בו אין מדובר במי שהיה חלק מן ההליך המקורי אלא ב"צד קרוב" להליך.

80. בענייננו – הגם שלא קיימת זהות מוחלטת בין כלל הצדדים בהליך דנא לבין הצדדים אשר התדיינו בפני בית המשפט המחוזי והעליון - דעתי היא כי קיימת בין צדדים אלו אותה "קירבה משפטית" וזהות אינטרסים המקימה קירבה כאמור שכן יש לראות בנתבעת כמי ש"נכנסה בנעליה" של החברה הקבלנית (ביחס לנכסים שנמכרו לה). ברי כי מקום שנכס כלשהו סווג ע"י ביהמ"ש כ"רכוש משותף" לא רשאית החברה הקבלנית להעבירו לאחר וממילא אף לנתבעת וזאת להבדיל מנכס אשר לגביו הוכרז כי הוא יצא מן "הרכוש המשותף" והוא ניתן להצמדה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

81. במסגרת ההליכים המשפטיים שהתנהלו נקבע כי כל שטחי חניון הרכב הוצאו מן הרכוש המשותף. במסגרת הליכים אלו לא נדונה שאלת המקלטים והמדרגות שכן חלקי בית אלו לא נמכרו לחברת ושז שהקעות בע"מ

82. לנוכח האמור לעיל, אצטט להלן ובמלואם את הסעיפים הרלבנטיים מתוך הסכמי המכר הנוגעים לענייננו (ההדגשות אינן במקור). המוכר או הקבלן בהסכמי המכר היא החברה הקבלנית:

**9.2" מוסכם מראש כי לקבלן הזכות להוציא מכלל הרכוש המשותף – ולהצמיד כראות עיניו ללא הגבלה- שטחי חניה, שטחי מגרש, שטחי בנין ושטחי גגות הכל כפי שיפורט בתשריט ובתקנון שיוגשו לרישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין. מודגש בזה מראש כי כל שטחי חניון הרכב יוצאו מכלל הרכוש המשותף ויכללו בשטחים בהם יעשה המוכר שימוש על פי שיקול דעתו הבלעדי. המקלטים פנימיים תת קרקעיים ודו תכליטיים (כך במקור – ב.ק.ד.) בניהול חברת הניהול, ישרתו בזמן חירום בלבד את כל בעלי היחידות, עובדים ולקוחות, ובזמנים שאינם חירום יופעלו על ידי חברת הניהול למטרות המותרות על פי כל דין. מודגש בזה כי חברת הניהול שכרה את המקלטים מאת המוכר ותעשה בהם שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת.**

**9.3. למוכר, ולו בלבד תהא (כך במקור – ב.ק.ד.) הזכות לבנות על כל שטח מוצמד שיהיה בבעלותו בניה נוספת/חדשה מבלי צורך בקבלת הסכמה של מי שהוא מבעלי היחידות שבבית ובתנאי שיקבל התר בניה כחוק באם ידרש. חתימת הרוכשים על חוזה זה מהווה אישור והסכמה מראש לכל בניה נוספת/חדשה כנ"ל.**

**9.4. לקונה תהא (כך במקור – ב.ק.ד.) הזכות לאחר השלמת בניית חניון הרכב במרתף הפרויקט ולאחר שהממכר ימסר לידינו על פי חוזה זה, לשכור מחברת הניהול בשכירות חופשית ובלתי מוגנת שטחי חניה בדמי שכירות חודשיים לתקופה ובמחיר כפי שיקבע בינו ובין חברת הניהול מראש ובכתב. מיקום שטח החניה יקבע ע"י חברת הניהול וכל הוראות חוזה זה**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנוגעות ו/או הקשורות לאחזקת הבנין וניהולו יחולו על שטח החניה  
בשינויים המחוייבים לפי הענין.

9.5. מוצהר ומוסכם במפורש כי לגבי הבית המשותף ירשם תקנון מיוחד להלן  
"התקנון" לפי הכרעתו ושיקוליו הבלעדיים של המוכר, שינתן בו, בין  
היתר, ביטוי לאמור בסעיף 9 זה כולו או חלקו – לפי שיקול דעת המוכר  
וביטוי לזכויות המוכר לפי חוזה זה, והמוכר יהא זכאי לשנותו מפעם  
לפעם גם לאחר רישום זכותו של הרוכש בממכר, מבלי להיזקק להסכמתו  
של הרוכש והבאים מכוחו.

9.5.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יכלול התקנון בין היתר הוראות כאמור להלן:

א. התקנון יקבע את הקשר ואת ההתקשרות של בעלי היחידות לחברת  
הניהול בכל הקשור לתשלומים לחברת הניהול וזכויות וחובות בעלי  
היחידות מול חברת הניהול.

ב. הבעלים של שטחים מוצמדים ישאו בהוצאות אחזקתם ולא יוגדל  
שעור השתתפותם בהוצאות הבית המשותף.

ג. ....

האם לנוכח הוראות הסכם המכר הוצאו המקלטים וחדרי המדרגות מהרכוש  
המשותף כדין?

83. חוק המקרקעין אוסר על הוצאת חלקים מסוימים מן הבית והצמדתם ליחידה או  
יחידות פלוניות בבית. מקובל בעניין זה להבחין בין רכוש משותף **הכרחי** ובין  
רכוש משותף **שניתן להצמידו** לדירות הבית.  
על רכוש משותף שאינו ניתן להצמדה נמנים: חדרי מדרגות, מעליות, מקלטים  
ומתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם.  
חלקי רכוש משותף אחרים (כגון גגות וכיו"ב) ניתנים להצמדה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**חדרי המדרגות**

84. שוכנעתי כי חדרי המדרגות בבית (לרבות גרמי מדרגות החירום הסמוכים למקלטים) הם "רכוש משותף". להלן נימוקיי:

(א) חוק המקרקעין אינו מאפשר הוצאת חדר מדרגות המיועד לשמש את כלל בעלי הדירות מכלל הרכוש המשותף והצמדתו ליחידה פלונית.  
(ב) הסכם המכר אינו מוציא את חדרי המדרגות או מדרגות מכלל הרכוש המשותף.

(ג) מביקורי במקום נוכחתי כי המדרגות נועדו לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם וכי לא ניתן להפריד או להצמיד את חדר המדרגות או את מדרגות החירום כך שישמשו רק חלק מבין בעלי הדירות בבית לאור תכליתם ועל כן דעתי היא כי מדובר ברכוש משותף הכרחי.

**מקלטים**

85. הוראות סעיף 77 א לחוק המקרקעין בדומה להוראות סעיף 55 לחוק המקרקעין קובעת כי רכוש משותף כולל מקלטים. המקלטים אף הם בבחינת רכוש משותף הכרחי שאין להוציאם מן הרכוש המשותף לנוכח חיוניותם והעובדה שהם אמורים לשרת את כלל בעלי הדירות או את מרביתם בעת חירום (כפי שאף נקבע במפורש בהסכם המכר).

86. לא מצאתי להבחין בין "מקלטים" גרידא ל"מקלטים דו תכליתיים". הזכות לעשות שימוש נוסף במקלטים צריכה להישמר בידי בעלי הדירות ואין לאפשר העברתה או מכירתה. לדידי ההגנה על בעלי הדירות בשעת חירום היא הרלבנטית ועליה ביקש החוק להגן. לא יעלה על הדעת כי אפשרויות ניצול נוספות יביאו לגריעה מהתכלית העיקרית ויאפשרו הוצאת המקלטים מן הרכוש המשותף, **בוודאי נכון הדבר במקום בו אין לבית או ליחידותיו פתרונות מקלוט אחרים או נוספים** (כגון ממ"דים או ממ"קים).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

87. זאת ועוד, גם הסכם המכר (האחיד) אינו קובע כי המקלטים יוצאו מכלל הרכוש המשותף. בעניין זה ראוי להשוות את הנוסח בעניין הוצאת שטחי החניון ושטחי החניה לעומת הנוסח השונה ביחס למקלטים).  
ביחס לשטחי החניה והגגות נקבע כך :

"מוסכם מראש כי לקבלן הזכות להוציא מכלל הרכוש המשותף – ולהצמיד כראות עיניו ללא הגבלה- שטחי חניה, שטחי מגרש, שטחי בנין ושטחי גגות הכל כפי שיפורט בתשריט ובתקנון שיוגשו לרישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין. מודגש בזה מראש כי כל שטחי חניון הרכב יוצאו מכלל הרכוש המשותף ויכללו בשטחים בהם יעשה המוכר שימוש על פי שיקול דעתו הבלעדי."

ואילו לגבי המקלטים נקבע כך :

"המקלטים פנימיים תת קרקעיים ודו תכליטיים (כך במקור – ד.ק.ב.) בניהול חברת הניהול, ישרתו בזמן חירום בלבד את כל בעלי היחידות, עובדים ולקוחות, ובזמנים שאינם חירום יופעלו על ידי חברת הניהול למטרות המותרות על פי כל דין. מודגש בזה כי חברת הניהול שכרה את המקלטים מאת המוכר ותעשה בהם שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדית מעת לעת."

88. עיננו רואות כי הסכם המכר הנ"ל מאזכר אמנם את המקלטים, עם זאת, הדבר נעשה בצורה שונה מהוצאתם המפורשת של חלקי בית אחרים ובצורה "מובלעת".

89. לכאורה, מקריאת נוסח ההסכם מתעורר ספק אם היה בכוונת הרוכשים להקנות למוכר את הזכות להוציא המקלטים מן הרכוש המשותף ולהקנות למוכר הבעלות הבלעדית בהם – אם לאו.

מחד, נכתב במפורש בהסכם כי חברת הניהול (שבאותה עת היתה בבעלות החברה הקבלנית) "שכרה את המקלטים מאת המוכר והיא רשאית לעשות בהם שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדית מעת לעת". נוסח זה עשוי ללמד כי זכות הבעלות הוקנתה למוכר אשר רשאי להשכירה לחברת הניהול. מאידך, נוסח הסעיף אינו בהיר דיו ומפורש דיו בעניין זה כשם שהוא מפורש וברור בעניין החניון. מכל מקום, ברור לחלוטין כי זכות המוכר (או של חברת הניהול) בקשר למקלטים כפופה לזכותם של בעלי הדירות, עובדים ולקוחות, לשימוש בהם בעת חירום.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

90. סבורה אני מקום בו קיים ספק אם חלק מסוים בבית הוצא מהרכוש המשותף, אם לאו, אמור הספק לפעול לטובת בעלי הדירות ולחובת המוכר (שככל הנראה אף ניסח את הסכם המכר) בפרט מקום שמדובר ברכוש משותף הכרחי וחיוני כגון מקלט.

91. יוטעם כי בתיאור "הממכר" במסגרת ההסכם שבין כונס הנכסים לבין י.ש. והבנים בע"מ (שמה הקודם של הנתבעת – ראו נספח ב' לכתב ההגנה) לא צוינו המקלטים בצורה מובלטת וזאת בשונה מנכסים אחרים כגון שטחי גג, חניון בקומת מרתף ועוד אשר צוינו בצורה בולטת ומובחנת ללמדנו שמדובר ב"נכס" שטיבו שונה (ראו עמ' 4 לנספח ג' לכתב ההגנה). ניכרת גם הבחנה מילולית בין מכר של "זכויות הבעלות" או מכר "כל הזכויות" בנכס מסוים של החברה הקבלנית (החייבת באותו ההסכם) לבין מכר "זכויות החייבת בשני המקלטים, הדו שימושיים המצויים בבנין" וזאת מבלי לציין את סוג הזכות בצורה מפורשת וברורה.

92. לנוכח הוראת סעיף 77 א לחוק המקרקעין, נוסח הסכם המכר, וסעיף 6(א) לחוק המכר דירות אני קובעת כי המקלטים הם "רכוש משותף".

### **החניון**

93. ב"כ התובעות לא חלק על כך שהחניון הוצא מהרכוש המשותף (ראו עמ' 1 לפרוטוקול מיום 16.6.15 שורה 3). לנוכח האמור בהסכמי המכר לרבות תוצאות ההליכים המשפטיים הקודמים שנוהלו אני מוצאת כי סעיף 9.2 להסכם המכר מוציא מכלל הרכוש המשותף באופן ברור ומפורש את חניון הבית (וזאת למעט 25 חניות אשר ביחס אליהן נקבעו הוראות ספציפיות). האמור לעיל אינו כולל לדעתי את גרמי המדרגות והמעלית המצויים בתחום החניון (שהם רכוש משותף הכרחי אשר אינו ניתן להצמדה ואף לא הוצא בצורה מפורשת). יודגש כי החניון הדרומי כולל כיום 25 החניות לגביהן נקבע כי כונס הנכסים רשאי למכור ולהצמיד אותן לבעלי דירה בבית. רק חניות שלא תימכרנה תשויכנה ל"רכוש המשותף". הכרעתי זו אינה מתייחסת לחניות אלו אשר סיווגן וגובה דמי השימוש בגינן ייקבעו במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים בעניין זה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

94. סיכום ביניים :

חניון הבית הדרומי (למעט חדרי המדרגות והמעליות המגיעים אליו) אינו מהווה רכוש משותף.

סיווג של 25 החניות מתוך החניון (כהצמדה או כרכוש משותף) יוכרע במסגרת ההליך התלוי ועומד בעניין זה.

המקלטים, המדרגות וגרמי המדרגות לרבות מדרגות החירום הם רכוש משותף.

**לנוכח הכרעתי דלעיל כי החניון אינו "רכוש משותף" עולה השאלה כיצד ניתן לרושמו?**

95. רישום החניון כ"יחידה" עשוי להקים חובה לתשלום "דמי ניהול" (בדומה לכל יחידה אחרת בבית). עם זאת, סיווגו כ"הצמדה" עשויה להביא לפטור מתשלום דמי ניהול כאמור.

96. לכאורה, ניתן לרשום החניון כ"דירה" בהיותו תא נפרד שיכול לשמש כ"יחידה שלמה ונפרדת למגורים לעסק או לכל צורך אחר" (ראו הגדרת "דירה" בסעיף 77 א לחוק) או כ"הצמדה" למי מהיחידות השייכות לנתבעת. יחד עם זאת, בהינתן שחלק מן החניון (החלק הצפוני) מצוי תחת חלקות העירייה אשר אינן נכללות בבית המשותף איני סבורה כי ניתן לראות בחלקו הדרומי של החניון (בלבד) "יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר" כלשון החוק, ועל כן אין לרושמו כ"דירה". מסקנה זו מתחזקת לנוכח הקביעה המשפטית לפיה 25 חניות מתוכן עתידות להיות צמודות למי מדירות הבית או להוות רכוש משותף (סוגיה שטרם הוכרעה סופית);

יוטעם כי ככלל אין מניעה כי בתוך דירה יימצא רכוש משותף (ראו סיפת סעיף הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 77 א לחוק), יחד עם זאת, קיים קושי לרשום דירה המכילה הצמדות השייכות לדירות שונות בבית מבלי שזכויות בעלי הצמדות אלו יוסדרו בצורה מקיפה בתקנון הבית או באמצעות זיקות הנאה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/235/2013

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אשר על כן, הדרך המסתברת יותר לרישום החניון הוא כ"הצמדה" (לנתבעת מספר יחידות בבית אליהן ניתן להצמיד).

**לנוכח קביעותיי דלעיל לפיהן המקלטים וחדר המדרגות הם רכוש משותף יש עתה לבחון האם יש להורות לנתבעת לסלק את ידה מהם ?**

**סילוק יד מן המקלטים**

97. לא ניתן להתעלם מן העובדה כי בעלי הדירות הביעו הסכמה במסגרת הסכם המכר כי המקלטים ינוהלו על ידי חברת הניהול ויושכרו על ידה.

**"המקלטים פנימיים תת קרקעיים ודו תכליטיים (כך במקור – ד.ק.ב.) בניהול חברת הניהול, ישרתו בזמן חירום בלבד את כל בעלי היחידות, עובדים ולקוחות, ובזמנים שאינם חירום יופעלו על ידי חברת הניהול למטרות המותרות על פי כל דין. מודגש בזה כי חברת הניהול שכרה את המקלטים מאת המוכר ותעשה בהם שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדית מעת לעת."**

98. בעלי הדירות והתובעות או מי מהן לא נקטו משך שנים ארוכות בפעולה כלשהי לסילוק הנתבעת או קודמיה מן המקלטים.

99. נציגי התובעות נחקרו בעניין זה אך תשובותיהם לא הניחו את דעתי (ראו עדות יבלונקה בעמ' 43 שורות 19-27).

100. בנסיבות אלו יש לראות בנתבעת כ"ברת רשות" במקלטים לגבי התקופה בה עשתה שימוש או השכירה את המקלטים עד למועד הגשת התביעה. ואולם, לנוכח סוג הנכס ותכלית החקיקה יש לראות ברשות הנ"ל כ"רשות הדירה", קרי: רשות אשר נותן ההרשאה רשאי לחזור בו ממנה.

**האם רשאיות התובעות לחזור בהן מהרשאה זו בנסיבות ההליך ?**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

101. עד להגשת תביעה זו לא הוכח כי הנתבעת נדרשה לפנות המקלטים. עם זאת, הגשת התביעה מהווה ללא ספק דרישה לסיומה של ההרשאה.

102. לדעתי, בנסיבות העניין ולנוכח טיב הנכס יש לאפשר לתובעות לחזור בהן מהרשאתן ולהורות לנתבעת לסלק את ידה מן המקלטים מן הטעמים הבאים:

103. שוכנעתי כי המקלטים לא היו זמינים לבעלי הדירות בעת חירום (ראו עדות יבלונקה בעמ' 44 שורות 11-12). בעניין זה נדרשו התובעות לפניית לפיקוד העורף ולהפניית בקשות לקבלת מפתחות (ראו עדות שטיינהרט בעמ' 20 שורות 19-20 ועמ' 21 שורה 22) דרישות שלא נענו.

104. אישור אגף פיקוד העורף לשימוש הדו תכליתי במקלט נסמך על התחייבות הנתבעת לתקן שורה של ליקויים אשר נתגלו בביקורת שנערכה בהם ובכלל זאת הסרת המראות מקירות המקלט בתוך 4 שעות מהכרזת מצב חירום, סגירת פתחי האוויר באטימה מלאה, הכנסת 150 בקבוקי מים, ופתיחת המנעולים בסורגים בירידה לחניון עד להסדרת מצב החירום.

בפועל, בעת ביקורי במקום הבחנתי במראות מקובעות אל קירות המקלט. חמור מכך, הוכח בפניי כי בעת מבצע "צוק איתן" לא הוסרו המראות ולא הוכנסו בקבוקי מים כפי המופיע באותה התחייבות שבכפוף לה ניתן אותו "אישור" (ראו עדות הגב' אזולאי מנהלת בנתבעת בעמ' 68 לפרוטוקול שורה 28 ועמ' 69 שורות 1-4) ואם לא די בכך, הוכח בפניי כי נציגת הנתבעת כלל לא ידעה על חובת הנתבעת לבצע את הפעולות דלעיל והודתה בעדותה **"עכשיו אני יודעת שצריך לעשות זאת"**.

105. גם מהטעם שהנתבעת לא עמדה בחובתה הבסיסית לשמר את המקלטים במצב מוכן לשעת חירום אני קובעת כי התובעות רשאיות היו להביא לסיומה של הרשות, ועל כן אני מורה לנתבעת לפנותם בתוך 30 יום מהיום ולהשיבם לידי התובעת 2 כשהם פנויים מכל אדם וחפץ (למעט חפצים ומתקנים הדרושים לשעת חירום).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**סילוק יד מחדר המדרגות –**

106. הוכח בפניי בעת ביקורי במקום כי השוכרים מטעם הנתבעת התקינו בחדר המדרגות סורגים הממוקמים בסמוך לדלת הכניסה למקלטים באופן שעם סגירתם נמנע השימוש בחלק מחדר המדרגות ונוצרת מעין "מבואה". עובדה זו נלמדת הן מהתמונות שצורפו לחוות דעת התובעות והן מעדותו של השמאי ג'ימי פנחסי מטעם הנתבעת (ראו עמוד 55 לפרוטוקול שורות 18,19) וגם מנספח י"ב לתצהירי הנתבעת. אף בביקורי במקום הבחנתי בסורג (אשר היה בעת הביקור פתוח). משקבעתי כי חדרי המדרגות הם רכוש משותף אשר אינו ניתן להצמדה אין הנתבעת רשאית לבצע בו שינויים או לתפוס בהם חזקה ייחודית ללא הסכמת בעלי הדירות ראו סעי' 2 לתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין (החל על הבית).

107. על כן, אני מורה לנתבעת להסיר הסורגים בתוך 30 יום מהיום על חשבונה. ככל שהנתבעת לא תבצע הנ"ל במועד רשאיות התובעות לבצע האמור בעצמן ו/או באמצעות מי מטעמן ולחייב את הנתבעת בלבד בעלויות הכרוכות בכך.

**דרישת התובעת להשבת מצב המקלטים לקדמותם**

108. לטענת התובעות הנתבעת ביצעה מספר שינויים במקלט ובכלל זה –

- הסרת כל הקירות באחד המקלטים כך שמערכת החדרים הפכה לאולם אחד.
- הוצאת ציוד חיוני רב כגון מכלי מים, משאבות מאווררים ועוד.
- התקנת מערכת אוורור ומיזוג אויר הפוגעות באיטום המקלטים.
- התקנת אביזרי אינסטלציה לא מאושרים.

ראו סעיף 25 לתצהיר עדות נציג התובעת מר יבלונקה.

109. יוטעם כי העד הנוסף מטעם התובעות (מר שטיינהרט) לא הצהיר אודות השינויים שנעשו על ידי הנתבעת במקלטים כך שבעניין זה עדותו של מר יבלונקה היא בבחינת עדות יחידה מטעם התובעות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

110. לא הוכח בפניי מה היה מצב המקלטים עובר לביצוע השינויים הנטענים.

נטל הוכחת מצב הדברים ושינויו מוטל על התובעות.

111. בנושא זה מצאתי להעדיף את עדותה של גב' אזולאי מטעם הנתבעת אשר היתה מהימנה בעיני וכך העידה הנ"ל: **"מאז שבאתי המצב הוא כמו שראינו אותו במקום, לא הוסיפו ולא גרעו."** (עמ' 67 לפרוטוקול שורות 25-26). בהינתן שהנתבעת אינה מי שהחזיקה במקלטים מראשית הקמת הבית בהחלט ייתכן כי שינויים – ככל שנעשו – לא בוצעו על ידי הנתבעת אלא על ידי קודמיה.

112. לנוכח העובדה שהתובעות הגישו בעניין זה תביעה בחלוף שנים רבות מיום ביצוע השינויים ולנוכח הכרעתי כי ממילא על הנתבעת לסלק ידה מן המקלטים וכי מקלטים אלו יהוו רכוש משותף שבתחזוקתו חבות התובעות לא מצאתי להיעתר למתן סעד להשבת מצב המקלט לקדמותו על חשבון הנתבעת.

### דמי שימוש בגין המקלטים

113. מצאתי לדחות את תביעת התובעות בעניין דמי השימוש במקלטים.

114. אין חולק כי עד להגשת התביעה לא שלמה הנתבעת לתובעות דמי ניהול או דמי שימוש בגין המקלטים.

115. הנתבעת מחזיקה במקלטים – בין בעצמה ובין ע"י אחרים – מאז שנת 2005, כאשר קודם לכו הוחזקו אלו בידי החברה הקבלנית או מי מטעמה.

116. התביעה דנא הוגשה רק בשנת 2013 קרי: בחלוף 8 שנים במהלכן מחזיקה הנתבעת במקלטים באופן פומבי וגלוי מבלי ששילמה ומבלי שנדרשה לשלם דמי ניהול בגינם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

117. על פי הנטען בכתב התביעה, היקף דמי השימוש הראויים בגין המקלטים עומד, על סך שנתי של 113,280 ₪; כשמדובר בסכום מצטבר ברי כי מדובר בסכומים גבוהים מאוד (כפי שניתן להיווכח מסכום התביעה).

118. אין בידי לקבל את טענת נציגי התובעות כי הן נמנעו עד כה מהגשת תביעה בעניין זה אך בשל עלות אגרת התביעה או מחמת הקושי בניהול הליכים רבים ועלויותיהם.

התרשמתי כי נציגי התובעות הם אנשים משכילים אשר יודעים לעמוד על זכויותיהם המשפטיות והכלכליות מקום שהם מוצאים לנכון וכי אין הם מתקשים בניהול הליכים משפטיים. הנ"ל ניהלו הליכים משפטיים כנגד החברה הקבלנית, כנגד מספר בעלי דירות ובכללם הנתבעת.

119. התובעות ניהלו בשנת 2006 הליך משפטי כנגד הנתבעת בפני המפקחת על רישום מקרקעין רחובות (כב' המפקחת תמר פריאנטה) במסגרת אותו הליך נדרשה הנתבעת לשלם דמי ניהול בגין נכסיה. תשלום דמי ניהול ודמי שימוש בגין המקלטים או פינויים לא נדרש במסגרת אותו ההליך.

הלכה למעשה, לא היה כל קושי לכלול במסגרת התביעה דלעיל גם נושאים אלו. הנימוק שהועלה – לפיו סיבת אי הגשת התביעה נעוצה בשיעור האגרה - קלוש לנוכח העובדה שבשנת 2006 סכום התביעה היה אמור להיות נמוך בהרבה מסכומה הנוכחי.

משלא כרכו התובעות את תביעתן בעניין זה בהליך הקודם הנ"ל נוצר מצג לפיו התובעות ויתרו על זכותן ורשאית היתה הנתבעת להניח כי התובעות אינן זכאיות לסכום זה, וזאת בשים לב לנוהגן עד אותה עת.

121. משלא נתבעה הנתבעת בעניין זה במסגרת ההליך הקודם השתנה מצבה לרעה. מביקורי במקום ניכר כי המקלטים מושקעים ומתוחזקים בצורה סבירה. לא מן הנמנע שאילו ידעה הנתבעת כי היא תחויב בדמי שימוש היתה נמנעת מהשקעות אלו. כיום עומדת בפניה תביעה כספית על סכום לא מבוטל מבלי שניתנה לה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההזדמנות לבחון או אף להקטין את החיוב מתוך הסתמכות על מצגי התובעות ונוהגן.

122. לא הוצג בפניי אימתי פנו התובעות או נציגיהן במכתב דרישה לנתבעת לתשלום דמי שימוש בגין המקלטים במרוצת השנים (פניות אשר עלותן הכלכלית נמוכה בהרבה מהגשת תביעה (ראו לעניין זה עמ' 15 לפרוטוקול שורות 22-29). מחקירתו של מר שטיינהרט עולה כי כאשר פנה אל המחזיקים (בע"פ) ביחס לתשלום השיבו לו האחרונים כי אלו משולמים לנתבעת (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורות 25-26).

123. אין בידי להלום כי פניות בנושא בעל משקל כלכלי כה רב ייעשו בעל פה וזאת מקום שבין הצדדים התנהלו הליכים משפטיים וחלופת מכתבים ענפה. ברם, עובדה היא שאף מכתב דרישה שכזה לא הוצג בפניי (עמ' 15 שורות 19-29).

124. יוטעם כי לא התעורר כל קושי באיתור הבעלים או המחזיקים. התובעות הודו כי זהות המחזיקים במקלטים היתה ידועה וגלויה (ראו עדותו של מר יבלונקה בעמ' 42 שורות 20-30 המפרטת בהרחבה את שמות המחזיקים השונים).

125. הטענה לפיה התובעות לא ידעו כי תביעת פינוי היא בסמכות המפקחת תמוהה – שלא לומר למעלה מכך – וזאת לנוכח העובדה כי התובעות היו מיוצגות באותה עת בידי מי שמייצגם בתביעה הנוכחית. גם הטענה לפיה לא הוגשה תביעה מחמת "אי ידיעת שיעור דמי הניהול/השימוש בגין מקלטים" אינה מניחה את הדעת שהרי גם לצורך הליך זה נתון זה, לכאורה, לא היה ידוע ואף על פי כן הוגשה התביעה.

126. דעתי היא כי יש לראות בתובעות כמי שוויתרו והשהו את תביעתן בעניין זה ולכן יש לדחותה.

127. למעלה מהדרוש – יש לזכור כי בעלי היחידות חתמו על הסכם מכר לפיו המקלטים ינוהלו על ידי החברה הקבלנית ויושכרו על ידה. טענת התובעות לפיה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כספי השכירות בגין המקלטים היו אמורים "לשוב אל הבית" ולשמש להפחתת גובה דמי הניהול אינן נלמדות מלשוננו של הסכם המכר ואף אינן עולות בקנה אחד עם הראיות וממה שהיה נהוג כל השנים בפועל.

128. הוכח בפניי כי שיעור דמי הניהול בהסכם הניהול נקבע בשים לב לכך שהמקלטים מושכרים (ראו עדות שטיינהרט עמ' 20 לפרוטוקול שורות 5-7) ומעדות מר יבלונקה כי סכום דמי הניהול לא השתנה במרוצת השנים (למעט תקופה מסוימת כפי שציין העד יבלונקה עמ' 31 שורה 2).

129. טענות התובעת נתמכות אמנם בראיות כגון ת/3 ו- נספח ג' לתצהירי התובעות (שהיא החלטת האסיפה הכללית בה התחייב נציג החברה הקבלנית להפחתה כאמור) אך יש לזכור כי ת/3 אינו תקנון מוסכם חתום כדין אשר נרשם וקיבל תוקף פומבי, וכן כי לא הוכח כי פרוטוקול האסיפה הכללית נרשם בספר ההחלטות של הבית. לפיכך, לא הוכח בפניי כי הנתבעת ידעה אודות ת/3 או אודות הפרוטוקול הנ"ל או אודות ההתחייבות הנ"ל. אשר על כן, אין בהתחייבות החברה הקבלנית בעניין זה כדי לחייב את הנתבעת.

130. לאור כל האמור מוצאת אני לראות בנתבעת כמי שהחזיקה במקלטים כל השנים ברישיון התובעות אשר וויתרו על זכותן לקבלת דמי שימוש בגינם.

**התביעה בגין דמי ניהול בגין המקלטים והחניון**

131. לטענת התובעות הנתבעת מחזיקה במקלטים ובחניון ועל כן, בדומה לכל בעל דירה בבית משותף המחזיק ביחידה על הנתבעת כמחזיקה ביחידות הנ"ל לשלם דמי ניהול. לטענת התובעות ביחס למקלטים על הנתבעת לשלם סך של \$3.5 למ"ר + מע"מ ואילו בגין החניון עליה לשלם סך של \$1 למ"ר.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

132. להסכם המכר אשר נחתם בין החברה הקבלנית לבין רוכשי הדירות צורף הסכם ניהול אשר סומן כנספח ג' להסכם המכר (להלן: "**הסכם הניהול**") המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המכר.

133. באותו הסכם ניהול פורטו מהם "שירותי ניהול" ובכלל זה הוגדרו "שירותים כללים", "שירותי חניון", "שירותים מיוחדים", ו"המקלטים".  
הסכם הניהול מאזכר במפורש בסעיף ג' ס"ק 4, את "המקלטים" בנוסח הדומה להסכם המכר.

134. הסכם הניהול משית דמי **ניהול** שונים על נכסים שונים לפי סיווג קבוע. כך, למשל, נקבע כי רוכש **משרד** ישלם \$3.5 למ"ר + מע"מ, רוכש **חנות** ישלם \$2 למ"ר + מע"מ ו**בנק הפועלים** ישלם \$2 למ"ר.  
הסכם הניהול אינו מציין תעריף דמי ניהול בגין המקלטים או החניון.

135. בסעיף ההגדרות שבהסכם הניהול נכתב כי חברת הניהול תנהל חניון ציבורי בתשלום 24 שעות ביממה. עם זאת, בסעיף 5 ג' להסכם הניהול נקבע כי עבור שירותי חניון ועבור שירותים מיוחדים ישלם הרוכש תשלום מיוחד.

136. סעיף 9.5.1 ב' להסכם המכר נקבע: "**הבעלים של שטחים מוצמדים ישאו בהוצאות אחזקתם ולא יוגדל שיעור השתתפותם בהוצאות הבית המשותף**" (ההדגשות שלי- ד.ק.ב.).

#### **חוב החניון בדמי ניהול**

137. לנוכח קביעתי דלעיל כי החניון אינו נכלל ברכוש המשותף וחלקו הדרומי יירשם כהצמדה וחלקו הצפוני אינו נכלל בבית, ומשהוכח לי כי הנתבעת היא אשר נושאת, לבדה, בהוצאות תחזוקתו של החניון (ראו עדות גב' אזולאי עמ' 66 לפרוטוקול שורות 2-4 ו-3/נ) איני סבורה כי יש להטיל על הנתבעת חבות נוספת בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף וזאת אף אם בתחומי החניון נבנו תא או תאים נוספים (דוגמת חדר הגנרטור).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/235/2013

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר על כן, התביעה בעניין זה נדחית.

**חיוב המקלטים בדמי ניהול**

138. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי :  
"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

ללמדנו שהחבות בגין תחזוקת הרכוש המשותף מוטלת על בעל הדירה ולא על המחזיק בהם. משנקבע כי המקלטים הם רכוש משותף אזי בעליהם הם כל בעלי הדירות ולא רק הנתבעת. הדרישה לתשלום דמי ניהול אף היא הוגשה בחלוף שנים רבות מיום שהנתבעת תפסה חזקה בנכסים אלו ובמהלך כל השנים הללו לא נדרשה הנתבעת לשלם דמי ניהול בגינם.

לנוכח האמור לעיל מצאתי לדחות את תביעת התובעות בעניין זה.

**יג. סיכום**

139. תביעת התובעות לסילוק ידה של הנתבעת מהמקלטים ומחדרי המדרגות-מתקבלת.

על הנתבעת לסלק ידה מהמקלטים וחדרי המדרגות להסיר הסורגים שהותקנו בחדר המדרגות ולהשיבם לידי התובעת 2 בתוך 30 יום מהיום.

140. תביעת התובעות לחיוב הנתבעת בדמי שימוש בגין המקלטים וחדרי המדרגות – נדחית.

141. תביעת התובעות בגין דמי ניהול בגין המקלטים והחניון- נדחית.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/235/2013**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

142. בנסיבות העניין ולאור אופן ניהול ההליך - כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום ל' שבט, תשע"ז (26 פברואר, 2017) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

---

דגנית קציר-ברין  
מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון